

קמב:

עין משפט
נר מצוה

יח א ב ג מיי פ"ב מהל'
נחות הלכה ה סמג
עשין כו טור ושו"ע חו"מ
ס' רעו סעיף ה ויברך אלפס
דמכילתין פ"ח דף ריא':
יח ד מיי שם הלכה ב
טוש"ע שם סעיף ג
[ויברך אלפס שם]:

מכירה הלכה י ופ"ח
מהל' זכיה הלכה ה סמג
עשין פב טור שו"ע חו"מ
סי' רי סעיף א וסי' רנב
הענין רי:

בא ו מיי' פכ"צ מהל' מכירה הל' י סמוג שס טוור וש"ע חו"מ סי' רי סעיף א:

רבינו גרשום

[illegible][illegible]

דומיה: פשיטא דהל כוותן
דאנן קשישן מנייכו. אלא
מאי קא סברת להלכתא
כוותיכו לא דרדקי אתון;
מבידי בקשישא תליא מילתא
כטעמא תליא מילתא.
טעמא דילן מסתבר טפי.
דא"ל ר' ירמיה ואימא
לי טעמא מאי לית חלק
לטליא. אמר ליה ר' אבהו
ייל לגבי דר' אבין כו'.

(א) הדבר נ"ע דמאי רוב נחלה דקאמר. ואולי דנ"ל חלק אחד צנחלה תחלה וכו'.

מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

דְּהוּא מִיִּת בְּרִישָׁא . והיינו טעמא כדלמך צפ"ק דערצין (דף קז.י.)
 לאידי דוטרט חיותיה עיילא ליה טיפסתא דמלאך המות
 ומחטבא ליה לסימנין והא דלמך צפרק בהמה המקשה (חולין דף עז.עב.)
 השוחט בהמה ומלא בה בן תשעה חי' כו' היינו דוקא כשחטתה או

דהוא מ״ת ברישא ואין הבן יורש את אמו
בקבר להנחיל לאחרין מן האב למימרא דהוא
מ״ת ברישא והא הוה עובדא ופרכס תלתא
פרכוס׳ אמר מר בר רב אשי ^גמידי דהוה
אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה דרב
יוסף משמיה דרבא אמר לומר ״שממעט
בחלק בכורה ודוקא בן יום אחד ^דאבל
עובר לא מאי טעמא וילדו לו אמר רחמנא
דאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא ^הבן
שנוולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק
בכורה מאי טעמא וילדו לו אמר רחמנא
והא ליכא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא
מתנו הכי אמר מר בריה דרב יוסף משמיה
דרבא יבכור שנוולד לאחר מיתת אביו אינו
נטול פי שנים מאי טעמא ^ויכיר אמר רחמנא
והא ליתא דיכיר והלכתא ככל הני לישני
דאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא
אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן המזכה לעובר
לא קנה ואם תאמר משנתנו ^זהואיל
וועתו של אדם קרובה אצל בנו ^חאמר ליה
שמואל לרב חנא בנדתאה פוק אייתי לי בי
עשרה ואימר לך באפיהו המזכה לעובר
קנה והלכתא המזכה לעובר לא קנה ההוא
דאמר לדביתו נכסי לבני דיהו לי מינד
אתא בריה קשישא אמר ליה ההוא גברא
מאי תיהוי עליה אמר ליה זיל קני בחד
מברא יתנד ודאי לא קנו דאכתי ליתנהו
האי אית חולק לטליא במקום בניא או לית
ליה חולק לטליא במקום בניא רבי אבין ורבי
מישא ורבי ירמיה דאמרי אית חולק לטליא
במקום בניא רבי אבהו ורבי חנינא בר פפי
ורבי יצחק נפחא דאמרי לית חולק לטליא
במקום בניא אמר ליה רבי אבהו לרבי
ירמיה ^טהלכתא כוותן או הלכתא כותייכו
אמר ליה פשיטא דהלכתא כוותן דקשישא
מינייכו ולא הלכתא כותייכו דרדדקי אתון
אמר ליה מידי בקשישותא תליא מילתא
בטעמא תליא מילתא ומעמא מאי ^יזיל
לגביה דרבי אבין דאסברתה ניהליה
וכרכיש

דיון דמסתבר טעמיה¹: ושמנה מנים הנותרים יח
אחד יטול שלש מנים חסר
כ

ל חלק בצורה ושלשה מנים חסר שלש חלק פשיטות ו
חלק לוי לעשרה חלקים וחלק בצורה לא יזוז מקדמותו
ירצה על אחיו שם אחד אבל עובר הנוול לאחר מיתמו של א
דול לפי חשבון אותן חמין הנוולדים בחיי אביו: **בנו** ה
חר מיתמו מלאה ויוסף מרחל: **יביר צעיון**. וכיון דנולד ב
בו כר' יורא דכל הראוי לצילה כו' (לשיל דף פא:). **בפר"ח**
ש' כר' יורא **אזל בנו**. וגומר ומקנה דכל לבו אבל לעשרה
ת: **זי עשרה**. לפרסומי מיתלחל: והלכתי המוכה לעובר
דעתו של אדם קרובה אלל בנו: **נכסי לברי דיהוי לך** מ
ול אדם קרובה אלל בנו אלל היכא דמוכה לעובר שנתע
בארנו. יקנה כחמד מן הבנים העמידים להולד מאשה זו:
אחד דהא ליתנהו אפילו עובר דינמא דעמו של אדם
קנה בכח מתנה זו חלק אחד מלבד חלקו שירש עם
לה מינאי ואף על פי שלא יקנו רואין כמה בנים יהיה
אחד מהן וחרוין וחולקים שלשה חלקים הנותרים לא
המוכר את הספינה (לשיל דף פא:). **דלמר** ר' רב נחמן נ
קום צניא. כשיירשו הבנים את אביהן אית חולק
בד כדמפרש לקמיה [קמ]. דקני כחמור הוא דקאממ
היו עדיין אפילו עובר בשעת מתנה האור נמי לא

[illegible]

הששה חם בנה איהבן יורש
אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב.
אכל אילו מתה אם תחלה ואחר כך
מת עובר היה מנחיל לאחין מן האב;
לעולם אימא לך דעובר יורש;
ופירש. העובר אחר ילידת נפשה;
ומשני מידי דהוא אונס הלטאה.
שמפרכסת אחר שחתכוה מן הלטאה
ואין זה חיות: מר ברבי ר' יוסף;
משמיה דרנא אחר. לעולם אימא לך
וימניו דהוא מיתא ברישא ואחר כך
עובר ומנחיל העובר לאחין מן האב;
דעובר יורש הוא ואשכ' דמירך צרנא;
לעיל [ע"א] שאני תס דמעיקרא רפויי
מרפייא צדיהו ואחא למימר דעובר
אינו יורש שיטת גמרא הוא זה אילי
הכא וקא ממדי ליה ואילי הכא וקא
מדחי ליה ולעולם הך משנה דבן יוס
אחד נוחל ומנחיל^א לאו למעוטי עובר
מדחי ירושה אלא למעוטי דאיו ממעט
בחלק בצורה וכדמפרש ואילך צראה
לומר דבן יוס אחד ממעט בחלק
צורה כגון יעקב שמת והניח שני
בנים ראובן ושמעון והניח שנים עשר
מנה ראי הכבור ליתול פי שנים כאחד
מן אחיו ויטול ראובן שמה מנים
ושמעון ארבעה מנים נולד לו צחיי
יעקב ומת יעקב בו ביום אחרי ילידת
לוי ומלא נטול ראובן ששה וחמשה
שלשה ולוי שלשה ומת לו בו ביום
אחרי מיתת אביו דהוא ליה בן יוס
אחד ומנחיל לאחיו שלשה מנים הראוין
לו ונאלו לא יטול ראובן חלק בצורה
כנגד שמעון שהרי מכה אחיו לוי הוא
יורש ממלא ראובן נטול שבעה מנין והאי
ושמעון ד' מנין וצחיי ממלא שמעון
לית לו ראובן חצי מנה מחלק
צבורתו. ודוקא בן יוס אחד אכל אם
היה לו עובר כשמת אביו יעקב ואשכ'
נולד לו אינו ממעט בחלק צורה
אלא בחלק פסיעות כיד מן אביו
נטול ראובן מן השנים עשר מנים
ארבעה מנים בחלק צורה כהניח
אין העובר בעולם שהרי לא הניח
יעקב בנים ליתום אלא ראובן ושמעון

ס' הנותרים ויחלקו בין שלשתן ראובן ושמעון ולוי כ'
 שלש מינים חסר שליש וגם אם יחזור וימות לוי יטול אחיו
 חלק פשיטתו ומחצית של חלק לוי דהיינו מנה ושלש סך
 זוז מן מקדשותו וילדו לו צעין. כשנולד לאב צביו אמר
 חסר ממתי של אב קרינה ציו יילדו לו וגבי חלק כבודה
 יצא: צביו: כבוד הנולד לאחר מיתא האב כזון ילדה תאמיתו
 וכיון דנולד צביו אפילו לא ראהו אביו ולא הכירו מימיו
 (פ' פסח: בפר"ח: וא"ס משנתינו. דליתיה רב נחמן לרב
 לזו אכל לעובר אחר לא קנה: בגדא. דמן בגדל עיר
 אלא המורה לעובר לא קנה. כר"י יומן וכזון שאני בנו
 רבי דיהוה ליד מינאי. ולא היתה אשמו מעוברת הלכך לא
 קנה לעובר מעוברת אשמו כבר וסו מלאתי כן בפר"ח:
 הולד מאשה זו: אית חולק לטליא בתקום בניא. דלף ע"כ:
 דעמו של אדם קרובה אכל בנו ולא יקנו אלא צמורת
 לקו. שירש עם אחיו: אית חולק לטליא כנגד אחד מהן
 כמה בניס יהיו לה אם הן שלשה בניס מלבד הקש"ש
 ס' הנותרים להרבעה ויטול כל אחד חלק אחד צמורת
 ס' רב נחמן נהירא כי הוו ממילין טליא וטליא כבר
 אית חולק לטליא עמהם לצד ירושתו דפרשיש:
 ר' הוא דקאמר ליה קני כחד מן הבנים שהיו לוי
 איהו נמי לא קנה שנתלית ממנו בממנת שהיו לבנים:
 וכרע"ש

מסורת הש"ס

(א) [ערכין ו. גדה מד: חולין
[א.], (ב) [לעיל קלט.],
(ג) יצמות סז: כחצות ו.
(ד) [לעיל סה.],
(ה) [גדה מד.], (ו) [לעיל קיד:],
(ז) [גדה מד.], (ח) [ז"ל ר'
[חזקן.], (ט) [ע"פ הפ" שכתבו
[נוס' גדה מד. ד"ה איהו
ע"ש],

תורה אור השלם

בִּי תְהִינָן לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים
וְהָאֶחָת אֶהְיֶה וְהָאֶחָת
שְׁנוּאָה וְיִלְדוּ לּוֹ בָּנִים
וְהַשְּׁנוּאָה וְהַיְחָא וְהִיא הָבִן
תְּבַכּוּר לְשִׁנְיָה:

דברים כא טו
בִּי אֶת הַבֶּכֶר בֶּן הַשְּׁנוּאָה
בִּיר לָתֵת לוֹ פִּי שְׁנִים בְּכָל
אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ כִּי הוּא
רִאשִׁית אֲנִי לוֹ מִשְׁפָּט
הַבְּכֹרָה: דברים כא יז

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה דהוא וכו' והא
אמר בפרק השוחט
דמתה אמו:

מוסף רש"י

[illegible]

מוסף תוספות

[illegible]

(א) הדבר נ"ע דמאי רוב נחלה דקאמר. ואולי דנ"ל חלק אחד צנחלה תחלה וכו'.